

מסורת הש"ס

(א) ס"א רב אסי, (ב) ונחמיס קב; (ג) [נקמן כד.], (ד) [נקמן כד: נא: קדושין יב: ב"ק קד:]; (ה) [מוס' פ"ב]; (ו) קדושין י: ב"ב קלה, (ז) [לנחמה דפריך טעמא דליכא עדים הא איכא עדים מתקרא ומאי פריך אי מתקרא לנחמה, ת"י ע"ג], (ח) [וי"ל דמחמת השבאים לא אימסרו דהא איינו אמו בתר דשריניו אכל הכא מחמת גבא הקול מקמי שרימא דידה איכא למשריניו וז"פ טעמא דלא אמו עדים הא אמו עדים שס עדים מלפני היתיר. ת"י שריג], (ט) [לפניו משריט], (י) [ולמלא דמיד עס מעיקרא דעדי שציה ניחא דהוי ספק פסיקא ספק אס נשית אס לאו ואמ"ל נשית ספק לא טעמא ונשאת איש ליכא אלא מדא פסיקא. ת"י ע"ג].

תורה אור השלם

1. יש ר'צה ראייתי תחת השמש בשגגה ש'צא מלפני השליט:

^{קהלת י ה}

גליון הש"ס

נב' שרינו סוף עול אורו שרינהו. עיין ב"ב קמט ע"א מדיק דר נמי. שנת קמז ע"א מד"א ומאי נל: תוס' ד"ה אית ליה. אע"ג דרב המנונא איירי בפניי עיין יבמות קטז ע"ב מד"ה בלומה שנה:

מוסף רש"י

דבשבויה הקילו. דסיפקא נעלמה הוה ב"ק (דף:) שרינהו. ר' מנעא להשאל לנהניו (ושב"ס ב"ב קה). עדים בצד אסתן. רוח לפותי ואן גלים ומעידים, ותאסרו. נתמים (קדושין יב:).

תוספות ר"ד

דתרי ותרי הן ספיקא דאורייתא ובספיקא דאורייתא לא אוליקן בתר חזקה אלא הבא עליה באשם תלוי קאי אמר (ר"פ) [אבין] תרגמה בע"א. ע"א אומר נתקדשה וצ"א אומר לא נתקדשה תרווייהו בפנייה קמסהדי והאי דאמר נתקדשה הו"ל זה ואין דבריו של א' במקום ב'. ע"א אומר נתגרשה וצ"א אומר לא נתגרשה תרווייהו באשת איש קמסהדי והאי דאמר נתגרשה הו"ל חד ואין דבריו של א' במקום שנים. ופי' לאו במחזקה לפנינו מהא א"א מיירי. דאיכא שיה צורך להכשית ועד שזומר לא נתגרשה בלא הכחשה נמי אינו נאמן ע"א בגירושין ואפי' לאבי דאמר ע"א נאמן באיסורין ואפילו באשה ה"מ לאסור כגון אשתו וניתה בע"א כפי' האומר (קדושין טו ע"ש) דאביי אמר ע"א נאמן בכל איסורין שבתורה ורבא אמר אין דבר שבערה פחות משנים. ודוקא לאיסור היה אומר אביי דע"א נאמן אבל מי שיאמר שיהא ע"א נאמן לומר נתגרשה ולהוציאה מחזקת א"א דדוקא במת בעלך האמינו חכמים ע"א משום דמילתא דעבידי לגלוי לא משקרא והיא גופא דייקא ומנסבא. ומתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה מתחלתא אבל בגירושין לא מהימן. עיין בהאשה רבה. ולא מתוקמא אלא באשה הבאה ממזרה"י שלא ידענו מי היא ובאים אלה השנים ומעידים עליה כי א"א היתה אלא ש'א' אומר נתגרשה

האשה שנתארמלה

תרווייהו צפנויה קמסהדי. לדברי שניהם עד עכשיו בחזקת פנויה היתה [קודם שנתקדשה]: **איפוך**. ברישא תני אס ניסת תלא וסיפא אס ניסת לא תלא: **דמגרשי בלנעא**. ואפילו הכי לנחמלה לא תנשא משום לזות שפתים: **ארישא**. אס משניסת בלו עדים שהיתה אשת איש והיא ניסת על פי עצמה שאמרה גרושה אני: **אסיפא**. אנשציתי וטהורה אני והתירוה לינשא ואח"כ בלו עדים שנשצית: **בצנויה** הקילו. נחששא בעלמה הוא דליכא שמה נצעלה לעובד כוכבים ונפסלה לכהונה: דרב **המנונא**. דלמר האשה שאמרה לצועלה גירשתי נלמנת הלכך הא דלמרה גרושה אני מהימנא: **ויש לי עדים**. שהיו עמי תמיד שלא נתיחדתי עס עובד כוכבים: **ואח"כ בלו עדים**. שנצית דחשתא לאו הפה שאסר הוא אפי' הכי לא תלא: **אפי' יש לה כמה בנים**. מן הכהן הוה שנשאה: **דאסין לנשרדעא**. להפדותן: **אוקמינוו לשבוויינהו אנראי**. שלא יצורו לפני ב"ד ולא ידעו ב"ד שהן שצוית אלא ע"פ עמנן ויחידוס: **בנן דמורין** **אינון**. בנות אלס גדול ובעל הוראה הוא שידעו לעשות כן: **לנז שמן**. כחם היס: **איטפל בקרוצומין**. שא לא יאכל **בסדי צמדינא** היס. שראו שנשצו ודלמא אמו לקמן למחר וליומא אורחן לאחר שחששא: **השסא מיסא לא איסנהו**. קודם נישואין ומשום דלמא אמו לא אסרינן לה **שחמא: עדים בלא אסנא**. בלא לפון. [מלפון וזה יאמה (איזב לו) מתרגס מנאליסתנאן]: **ותאסר**. בנתמה הא [לא] אמו קודם נישואין: מתנ"י

י'אבל ארישא לא לימא בדרב המנונא אלא לימא בדרב המנונא דמאן דמתני לה ארישא אית ליה דרב המנונא ומאן דמתני לה אסיפא לית ליה דרב המנונא לא דכולי עלמא אית להו דרב המנונא והכא בהא קמיפלגי דמר סבר כי איתמר דרב המנונא בפניו י'אבל שלא בפניו מעיזה ומר סבר שלא בפניו נמי אינה מעיזה: ואם משנשאת באו עדים וכו': אמר אבוה דשמואל לא נשאת נשאת ממש אלא יכיוון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נשאת והא לא תצא קתני לא תצא מהתירה הראשון ס'ת"ר אמרה ינשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואחר כך באו עדים ואמרו לא ידענו הרי זו לא תצא והאם באו עדי טומאה אפי' יש לה כמה בנים תצא הני שבויתא דאתיין לנהרדעא אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו א"ל שמואל ועד האינדא מאן נשריניהו א"ל אילו בנתך הווין מי הוית מזולז בהו כולי האי הואי יכשגה שיוצא מלפני השליט ואישתביין בנתיה דמר שמואל ואסקינהו לארעא דישראל אוקמן לשבוויינהו מאבראי ועיילי לבי מדרשא דר' חנינא הא אמרה נשביתי וטהורה אני והא אמרה נשביתי וטהורה אני *שרינהו סוף עול אתו שבוויינהו אמר רבי חנינא *בגן דמוריין אינון איגלאי מילתא דבנתיה דמר שמואל הווין אמר ליה רבי חנינא לרב שמן בר אבא פוק איטפל בקרובותיך אמר ליה לרבי חנינא והאיכא עדים במדינת הים השתא מיהת ליתנהו קמן עדים בצד *אסתן ותאסר טעמא דלא אתו עדים הא אתו עדים מיתסרא והאמר אבוה דשמואל כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת אמר רב אשי עדי טומאה איתמר: מתנ"י

דקידושין (דף יב.) גבי ההוא גברא דקדיש בצלנא דכוחלא וימיז רב חסדא וקא משער אי אית צה שוה פרוטה אי לא ומסיק לאו היינו דר' חנינא דלמר עדים בלא אסתן ותאסר וקאלמר אציי ורצא לא סצירה להו הא דרב חסדא אס הקילו בשצויה נקל בלשאת איש והשמת למאי דמסיק דעדי טומאה איתמר מה לי עדי שצויה מה לי עדי אשת איש *ורש"י פירש שס אס הקילו בשצויה דליסור לאו וקשה לרציו חס דשצויה נמי איכא איסור סקילה אס נשאת לכהן שישמש בנה על גבי מזבח בשבת ומיהו אית ספרים דגרסי התם אס הקילו בשצויה דמנוולה נפשה בצפי שצויה כו' פירוש ולא שכיח כולי האי שנטמאה נקל בלשאת איש דשכיח דידעי אס אית צה שוה פרוטה וצללו הך גירסא איכא למימר דלא שכיח שיהו עדי טומאה אכל עדים שידעו ששוה פרוטה שכיח *:

אמר"י אוקי אתתא אחזקתה. א"כ מה צורך לאפוכי במאי דתניא מפרשא שפיר גבי נתקדשה ליה תצא דאוקמי' לה אחזקה קמייאת ופגוריה הות וגבי נתגרשה תצא דמוקמינן לה אחזקתה דאי"א הות. ומדלא אוקמיה הכי ש"מ דלא אמרינן תרי ותרי אוקמה אחזקתה. משום דהוי ספק תורה והבא עליה באשם תלוי קאי. תשובה. אילו העידו עדות ברורה. כגון שאמרו אנו היינו כל היום עמכם באותו חצר ולא נתפרדנו מהם כלל ולא יתכן שנתקדשה באותו היום שאילו כך גם אנתנו היינו וראים המעשה. אלא שקר אתם מעידים. אין לומר בכאן תרי ותרי יננהו. שזאת היא

(א) ולפי מנסי' היר"נ נאן דמיירי שנשאת לאחר מנדיה שאמרו לא ראינו שנתקדשה לק"מ ועי' לעיל (דף כ"ב ע"ב) כגון שנשאת וכו' ודו"ק.

פרק שני כתובות

כג.

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. ואס תאלמר שנה ושנה דרישא אית לן לאוקמה בחזקת פנויה וסיפא בחזקת אשת איש ויש לומר דכרישא אע"ג דאית לן לאוקמה בחזקת פנויה מ"מ תרי ותרי ספיקא דרצנן היא כדמוכח בפרק ד' אחין (יבמות דף לא. ושם) והוה לן למימר תלא מדרצנן וי"מ כיון דלא מפליג צין בלו עדים עד שלא ניסת לבלו עדים משניסת ש"מ דלאו רבי מנחם צר יוסי היא אלא רצנן א"כ סיפא נמי אמאי תלא הא שמעינן לזה דלאמרי לא תלא:

תרווייהו בפנויה קמסהדי. לא הוה צריך להא דלפי' ליכא אלא ההוא דלמר נתקדשה לא תלא דאין דצר שבערה פחות משנים אכל תימא אמאי לא תנשא לנחמלה דהוה לן לאוקמה אחזקה וי"ל כגון שאלו יודעים שזרק לה קדושין ומספקא לן אי קרוז לו או קרוז לה והני צ' סהדי חד אמר קרוז לו וחד אמר קרוז לה דכיון דודאי זרק לה הקדושין לית לן למימר אוקמה אחזקה להמירה לנחמילה אי נמי כגון שהיו נרות דולקות ומטות מונעות שהיה עומד לקדש כדלמר בסוף המגרש (גיטין פט.) ועד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה בלומה שנה: **מאן דמתני דה ארישא ב"ר שבן אסיפא**. וא"ת מנא ליה דלמא אסיפא לא מני קאי דלפי' בלו עדים ואחר כך נשאת לא תלא ולמאי דמפרש צסמךן לא ניסת ניסת ממש אחי שפיר: **א"ת** ל"ה דרב המנונא. אע"ג *דרב המנונא איירי צפניו מ"מ לענין ניסת ואח"כ בלו עדים מהני שלא צפניו: **ל"א תצא מהתירה הראשון**. פירוש ותנשא [לנחמלה] דלא שייך לזות שפתים כלל אכל אין לפרש כי ההיא דיבמות דלא תלא משהיתה הראשון לענין דאס נשאת לא תלא אכל לנחמלה לא תינשא כדמשמע גבי צנתיא דמר שמואל צסמךן שהמירין *לנחמילה:

באו עדים לא תצא. פירוש לא תלא מהיתה הראשון: **עד האינדא מאן נשריניהו**. פי' דכנר נאסרו: **והא איבא עדים במדינת הים**. אין לפרש דלמא איכא עדים צמדינת היס דאס כן תיקשי ליה נמי אמתניתין דקתני נשציתי וטהורה אהי נלמנת ומאי דלמא איכא עדים אלא הכי פירושה הא ילא קול דליכא עדים צמדינת היס שידעיים שנשצית ומיהו קשה להשצ"ה דהיינו עדי שצויה דא"כ מה הוה צריך למימר הא איכא עדים צמדינת היס הוה ליה למימר הא איכא עדים קמן דהא איכא שצויהו(וי): **עדי טומאה איתמר**. והא איכא עדים צמדינת היס דפריך לעיל פירוש והא ילא קול דליכא התס עדי טומאה כדפירשמי הקשה ר"מ בפרק קמא היינו שוה פרוטה אי לא ומסיק לאו היינו דר' חנינא דלמר עדים בלא אסתן ותאסר וקאלמר אציי ורצא לא סצירה להו הא דרב חסדא אס הקילו בשצויה נקל בלשאת איש והשמת למאי דמסיק דעדי טומאה איתמר מה לי עדי שצויה מה לי עדי אשת איש *ורש"י פירש שס אס הקילו בשצויה דליסור לאו וקשה לרציו חס דשצויה נמי איכא איסור סקילה אס נשאת לכהן שישמש בנה על גבי מזבח בשבת ומיהו אית ספרים דגרסי התם אס הקילו בשצויה דמנוולה נפשה בצפי שצויה כו' פירוש ולא שכיח כולי האי שנטמאה נקל בלשאת איש דשכיח דידעי אס אית צה שוה פרוטה וצללו הך גירסא איכא למימר דלא שכיח שיהו עדי טומאה אכל עדים שידעו ששוה פרוטה שכיח *:

אמר"י אוקי אתתא אחזקתה. א"כ מה צורך לאפוכי במאי דתניא מפרשא שפיר גבי נתקדשה ליה תצא דאוקמי' לה אחזקה קמייאת ופגוריה הות וגבי נתגרשה תצא דמוקמינן לה אחזקתה דאי"א הות. ומדלא אוקמיה הכי ש"מ דלא אמרינן תרי ותרי אוקמה אחזקתה. משום דהוי ספק תורה והבא עליה באשם תלוי קאי. תשובה. אילו העידו עדות ברורה. כגון שאמרו אנו היינו כל היום עמכם באותו חצר ולא נתפרדנו מהם כלל ולא יתכן שנתקדשה באותו היום שאילו כך גם אנתנו היינו וראים המעשה. אלא שקר אתם מעידים. אין לומר בכאן תרי ותרי יננהו. שזאת היא

עין משפט ור מוצה

עא א מיי' פ"ט מהל' אשיות הלכה לא טוש"ע אה"ע סימן מז סעיף ג:

עב ב מיי' שס הלכה ל טוש"ע שס סעיף א: **עג** ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ח טוש"ע שס סימן קנב סעיף ד:

עד ד מיי' שס הלכה א טור שר"ע שס סעיף ז:

עה ה מיי' שס הלכה ד טוש"ע שס סימן יז סעיף ב:

עו ו מיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה בלכ כב טוש"ע שס ס'י ז סעיף ו: **עז** ז מיי' שס הלכה כג טור שר"ע שס סעי' ז: **עה** ח ט מיי' שס טור שר"ע שס סעיף ו:

תוספות ר"ד (המשך)

ואחר אומר לא נתגרשה. והלשון מוכיח כן שאומר תרווייהו בא"א קמסהדי. דמשמע שלא חזקהה א"א אלא עד פיהם. ואע"ג דאיהי נמי אמרה א"א הייתי וגרורשה אני [מ"מ] כיון שיש עדים (שהיתה [שאומרים] שא"א היתה אינה נאמנת. ועוד שהעד מוכיחה ואומר לא נתגרשה. והלכך אם נשאת תצא אבל בודאי אם נשאת תחלה על פיה כשאמרה א"א הייתי וגרורשה אני ואח"כ בא הניד שגורשה שאומר לא נתגרשה לא תצא. שאין מצינאן אשה כמכלה בע"א כדרכא דאמר אין דבר שבערה פחות מב'. וכו' הוכי דבגירושין לא מתוקמא אלא באשה הבאה ממזרה"י שאין לה חזקה מה היא ה"נ עדות דקידושין לא מתוקם אלא בבאה ממזרה"י שלא חזקה מה היא. והלשון מוכיח דקאמר תרווייהו בפנייה מסהדי. דמשמע שרינהו פנויה אלא על פיהן. אבל אשה העומדת לפניו בחזקת פנויה. ובא ע"א ואמר נתקדשה בפני פ' ופי' והכלו להן למדינת הים. אע"פ שאין עד אחר שיכחישהו. אינו נאמן לאוסרה עד שיבואו שנים כדרכא דאמר אין דבר שבערה פחות מב'. ולכתחלה לא תנשא. ר"א אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך פי' המורה ברישא תני תצא. וכסיפא עני לא תצא. כי אומרים ראיהה שנתקדשה וב' אומרים לא ראינהו שנתקדשה ה"ז לא תנשא. פשיטא לא ראינו אינו ראיה. ל"צ דדיירו בחצר א'. מ"ד אי איתא דקדיש קלא אית ליה למילתא קמ"ל דעבידי אינשי דמקדיש בצענא. ואי קשה טעמא דאמר' לא ראינהו שנתקדשה דלא ראינהו אינה ראיה אבל אי אמרי' (בעיקר) [בבירור] דלא נתקדשה כגון דאמרו האשה או המקדיש הי' עמנו במקום פ' שמעידים נשאת לא תצא ח. ואמאי לא תצא. תרי ותרי יננהו והבא עלי' באשם תלוי קאי. ואי אמרת דר"א קסבר דאפילו בתרי ותרי